



MENTORIA TITÃ
RETA FINAL | POLÍCIA PENAL
RN 2026

EXECUÇÃO PENAL | AULA RÁPIDA 95+

EP 06

LEI N. 7.210/1984 - LEP

BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO

Saída temporária, livramento condicional, indulto, comutação e monitoração eletrônica - com foco no que mais vira questão e nas mudanças recentes.

120 questões mapeadas

53 reais

2026 legislação atualizada

BLACK x RED x GOLD

Conteúdo concentrado para revisão de reta final

MENTORIA TITÃ



COMO USAR ESTA AULA

O banco orienta prioridade, mas não transforma cada questão isolada em teoria.

120

questões no banco EP 06

53

questões reais

67

autorais para lacunas e alterações

5

núcleos da matriz

RADAR DO BANCO

ALTÍSSIMA

livramento condicional: requisitos, condições, revogação, procedimento e efeitos da falta grave.

ALTA / ATUAL

saída temporária após a Lei 14.843/2024 e monitoração eletrônica, inclusive mudanças de 2025.

OBJETIVA

indulto e comutação: competência, decreto, efeitos e Súmula 535/STJ. Sem aprofundar o que não se repete.

REGRA TITÃ: assunto de outra aula não será repetido inteiro. Ex.: egresso foi estudado na EP 01; aqui só reaparece quando a condição de liberado condicional for necessária para resolver a questão.

ATUALIZAÇÕES QUE NÃO PODEM SER IGNORADAS

- **2024:** saída temporária restringida e monitoração ampliada.
- **2025:** art. 119-A e art. 146-E para crimes sexuais e hipóteses específicas de saída.
- **2026:** alterações do art. 112 repercutem em hipóteses com **vedação ao livramento condicional**.

Objetivo: terminar esta aula sabendo o que a banca troca: autoridade, destinatário, fração, condição obrigatória/facultativa, efeito da revogação e diferença entre saída com escolta e saída sem vigilância direta.

MAPA GERAL DOS BENEFÍCIOS

Primeiro identifique o instituto. Só depois procure os requisitos.

VISÃO DE PROVA

INSTITUTO	IDEIA CENTRAL	QUEM DECIDE / CONCEDE
Permissão de saída	Saída excepcional com escolta para hipóteses legais.	Diretor do estabelecimento.
Saída temporária	Saída do semiaberto sem vigilância direta , hoje basicamente para estudo.	Juiz da execução, ato motivado.
Livramento condicional	Liberdade antecipada condicionada durante o restante da pena.	Juiz da execução, presentes os requisitos.
Indulto	Extingue a pena nos limites do ato concessivo.	Presidente da República; juiz aplica ao caso.
Comutação	Reduz/substitui parte da pena conforme o decreto.	Presidente da República; juiz ajusta a execução.
Monitoração	Forma de fiscalização do cumprimento de situações legais.	Juiz, nas hipóteses legais; art. 146-E traz hipótese obrigatória.

QUAL INSTITUTO?

→ DESTINATÁRIO

→ AUTORIDADE

→ REQUISITOS

→ EFEITOS

PEGADINHA-MÃE: a banca mistura características corretas de institutos diferentes. Ex.: tratamento médico é **permissão de saída**, não saída temporária.

Não duplicar: remição, trabalho, RDD e disciplina detalhada pertencem a outros módulos. Aqui aparecem apenas quando interferem diretamente em um benefício.



PERMISSÃO X SAÍDA TEMPORÁRIA

Essa comparação resolve várias alternativas sem decorar texto demais.

PERMISSÃO DE SAÍDA - ARTS. 120-121

- Fechado ou semiaberto + **preso provisório**.
- **Com escolta**.
- Falecimento/doença grave: cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão.
- Necessidade de **tratamento médico**.
- Concedida pelo **diretor**.
- Duração: a necessária à finalidade.

SAÍDA TEMPORÁRIA - ARTS. 122-123

- Somente condenado no **semiaberto**.
- **Sem vigilância direta**.
- Finalidade atual: frequência a curso profissionalizante, médio ou superior.
- Concedida pelo **juiz**, ouvindo MP e administração.
- Pode haver monitoração eletrônica.
- Possui requisitos próprios do art. 123.

PERMISSÃO = DIRETOR + ESCOLTA

TEMPORÁRIA = JUIZ + SEM VIGILÂNCIA DIRETA

EXEMPLO 1. Preso provisório precisa realizar tratamento médico externo.

É **permissão de saída**, com escolta, concedida pelo diretor.

EXEMPLO 2. Condenado no semiaberto pretende frequentar curso superior na comarca da execução.

Pode enquadrar-se em **saída temporária**, se superar requisitos e vedações.

Cuidado: "preso provisório + saída temporária" e "tratamento médico + saída temporária" são trocas clássicas.



SAÍDA TEMPORÁRIA APÓS 2024

A prova pode usar a redação antiga para tentar puxar sua memória.

Lei 14.843/2024: foram revogadas a **visita à família** e a participação em atividades de retorno ao convívio social como hipóteses ordinárias do art. 122.

O QUE RESTOU + REQUISITOS

REGRA	MEMORIZE
Finalidade	Curso supletivo profissionalizante, ensino médio ou superior, na comarca do Juízo da Execução.
Comportamento	Adequado.
Lapso	1/6 da pena se primário; 1/4 se reincidente.
Compatibilidade	Com os objetivos da pena.
Duração	Tempo necessário ao cumprimento das atividades discentes.

VEDAÇÃO QUE CAI

Não tem direito à saída temporária nem a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por **crime hediondo** ou crime praticado com **violência ou grave ameaça contra pessoa**.

MONITORAÇÃO: a ausência de vigilância direta não impede o uso de equipamento eletrônico quando o juiz determinar. A tornozeleira **não elimina** requisito nem derruba vedação.

PEGADINHA: o antigo art. 124 (sete dias + renovações) foi revogado. Para saída educacional, pense em **tempo necessário às atividades discentes**.



LIVRAMENTO: CABIMENTO E FRAÇÕES

É o núcleo mais recorrente do banco. Aqui vale decorar estrutura e não frases soltas.

ART. 83 DO CÓDIGO PENAL - FILTRO INICIAL

O livramento pode ser concedido a condenado a pena privativa de liberdade **igual ou superior a 2 anos**, desde que preenchidos os requisitos legais.

> 1/3

não reincidente em crime doloso + bons antecedentes

> 1/2

reincidente em crime doloso

> 2/3

hediondo/tortura/tráfico/tráfico de pessoas/terrorismo, sem reincidência específica

VEDAÇÕES IMPORTANTES EM 2026

- Hediondo/equiparado com **resultado morte**, primário: art. 112, VI, a - livramento vedado.
- Comando de organização criminoso ultraviolenta estruturada para hediondo/equiparado: vedado.
- **Feminicídio**, primário, na hipótese legal do art. 112, VI, d: vedado.
- Reincidente em hediondo/equiparado com resultado morte: art. 112, VIII - vedado.

EXEMPLO. Primário condenado por latrocínio com resultado morte.

Não aplique automaticamente a regra genérica de >2/3: a LEP traz **vedação específica ao livramento** nessa categoria.

PEGADINHA: progressão de regime e livramento condicional usam lógicas temporais diferentes. Não transporte percentuais do art. 112 como se fossem frações do art. 83.

LIVRAMENTO: REQUISITOS SUBJETIVOS

O lapso sozinho nunca fecha a questão.

ALÉM DA FRAÇÃO, COMPROVAR

REQUISITO	PONTO DE PROVA
Bom comportamento	Durante a execução da pena.
Falta grave	Não cometimento nos últimos 12 meses.
Trabalho	Bom desempenho no trabalho atribuído.
Subsistência	Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
Reparação	Reparar o dano, salvo efetiva impossibilidade.

STJ: a análise de "bom comportamento" pode considerar **todo o histórico prisional**. Os 12 meses do art. 83, III, b, tratam especificamente do não cometimento de falta grave; não apagam o histórico anterior.

CRIME DOLOSO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

Há requisito adicional: constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado **não voltará a delinquir**.

EXEMPLO. O apenado não cometeu falta grave nos últimos 12 meses, mas acumulou registros disciplinares graves em período anterior.

O requisito específico dos 12 meses pode estar superado, mas o juiz ainda examina o **bom comportamento global**.



CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO - ART. 132

A banca adora trocar o que é sempre imposto pelo que apenas pode ser imposto.

SEMPRE IMPOSTAS - §1º

- Obter **ocupação lícita**, em prazo razoável, se apto ao trabalho.
- Comunicar periodicamente ao juiz sua **ocupação**.
- Não mudar do território da **comarca** sem prévia autorização do juízo da execução.

PODEM SER IMPOSTAS - §2º

- Não mudar de **residência** sem comunicação.
- Recolher-se à habitação em hora fixada.
- Não frequentar determinados lugares.
- Usar **monitoração eletrônica**.

OBRIGATÓRIAS = TRABALHO + OCUPAÇÃO + COMARCA

FACULTATIVAS = RESIDÊNCIA + HORÁRIO + LUGARES + TORNOZELEIRA

Duas palavras diferentes: "não mudar da **comarca** sem autorização" é obrigatória; "não mudar de **residência** sem comunicação" é facultativa.

EXEMPLO. O juiz impõe recolhimento domiciliar às 22h como condição do livramento.

É possível, mas não é condição que a lei determine **sempre**.

Alteração de 2024: a monitoração eletrônica entrou expressamente no rol das condições facultativas do livramento.



PROCEDIMENTO DO LIVRAMENTO

Autoridade e sequência aparecem muito nas questões reais.

PEDIDO / ANÁLISE



JUIZ DA EXECUÇÃO



OUVE MP + CONSELHO



SENTENÇA



CERIMÔNIA

PONTOS QUE A BANCA TROCA

- Quem concede: **Juiz da execução**, não diretor.
- Presentes os requisitos do art. 83 do CP, são ouvidos **Ministério Público e Conselho Penitenciário**.
- A cerimônia é **solene**, no estabelecimento.
- A sentença é lida ao liberando; a autoridade chama atenção para as condições.
- O liberando declara se **aceita as condições**.

AO SAIR DO ESTABELECIMENTO

O liberado recebe o saldo do pecúlio e seus bens, além de **caderneta** para exibição quando exigida. Na falta dela, recebe **salvo-conduto** com as condições do livramento.

EXEMPLO. Questão diz que o diretor concede o livramento após parecer do MP.

Errado: a decisão é judicial.

Conexão com EP 01: o liberado condicional é considerado egresso durante o período de prova. Não é necessário rever aqui toda a assistência ao egresso.



REVOGAÇÃO: OBRIGATÓRIA X FACULTATIVA

Primeiro pergunte: houve condenação irrecorrível? A pena é privativa de liberdade?

REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA - ART. 86 CP

- Condenação **irrecorrível** a pena privativa de liberdade por crime cometido **durante** o benefício.
- Condenação **irrecorrível** a pena privativa de liberdade por crime **anterior**, observado o art. 84.

REVOGAÇÃO FACULTATIVA - ART. 87 CP

- Descumprimento de obrigação constante da sentença.
- Condenação irrecorrível por crime ou contravenção a pena que **não seja privativa de liberdade**.

SE O JUIZ MANTIVER O BENEFÍCIO NA HIPÓTESE FACULTATIVA

Deverá **advertir o liberado** ou **agravar as condições**.

Nova infração durante o livramento: o juiz pode ordenar a prisão, ouvindo Conselho Penitenciário e MP, e **suspender o curso** do livramento; a revogação depende da decisão final.

PEGADINHA: notícia de crime novo não equivale automaticamente a revogação definitiva do livramento.



EFEITOS DA REVOGAÇÃO E EXTINÇÃO

Crime anterior e fato ocorrido durante o benefício produzem efeitos diferentes.

ARTS. 141-142 DA LEP

MOTIVO DA REVOGAÇÃO	PERÍODO SOLTO	NOVO LIVRAMENTO NA MESMA PENA
Infração penal anterior à vigência do livramento	Computado como tempo cumprido.	Admite-se soma do tempo das duas penas para nova análise.
Outro motivo, inclusive ligado ao período do benefício	Não computado.	Não se concede novo livramento em relação à mesma pena.

TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA

Se expirar o prazo do livramento **sem revogação**, o juiz declara extinta a pena privativa de liberdade. Pode agir de ofício, a requerimento do interessado/MP ou por representação do Conselho Penitenciário.

EXEMPLO. O período de prova termina e não houve suspensão ou revogação válida antes do fim.

A jurisprudência protege o encerramento regular: a pena deve ser extinta, ressalvadas as situações legais de processo por crime praticado durante o livramento.

Não confunda: o período de prova do livramento corresponde ao **restante da pena**; não é uma faixa fixa de 2 a 4 anos.



FALTA GRAVE: O QUE ELA NÃO INTERROMPE

Três súmulas, uma tabela. Isso economiza dezenas de erros.

EFEITO SOBRE PRAZOS

BENEFÍCIO	FALTA GRAVE INTERROMPE O PRAZO?	REFERÊNCIA
Progressão de regime	SIM.	Súmula 534/STJ + LEP.
Livramento condicional	NÃO.	Súmula 441/STJ.
Indulto	NÃO automaticamente.	Súmula 535/STJ; observar o decreto.
Comutação	NÃO automaticamente.	Súmula 535/STJ; observar o decreto.

PROGRESSÃO = INTERROMPE | L-I-C = NÃO

L = livramento | I = indulto | C = comutação

Mas atenção: "não interrompe prazo" não significa "falta grave é irrelevante". Ela pode pesar no requisito subjetivo e o próprio decreto de indulto/comutação pode estabelecer condições específicas.

EXEMPLO. Questão afirma: "falta grave reinicia a contagem para livramento".

Errado. Súmula 441/STJ.

EXEMPLO. Questão afirma: "falta grave sempre reinicia a data-base de indulto".

Errado. Súmula 535/STJ; confira os requisitos do decreto presidencial.



INDULTO E COMUTAÇÃO

Não transforme esse bloco em aula de graça e anistia. Memorize o que efetivamente se repete.

COMPETÊNCIA E EFEITO

PONTO	REGRA
Competência constitucional	Presidente da República pode conceder indulto e comutar penas .
Indulto	Nos limites do ato concessivo, o juiz declara extinta a pena .
Comutação	O juiz ajusta a execução aos termos do decreto.
Juízo da execução	Não cria requisito estranho ao decreto; verifica se o condenado se enquadra.

INDULTO INDIVIDUAL - FLUXO ESSENCIAL

Pode ser provocado por petição do condenado, iniciativa do MP, Conselho Penitenciário ou autoridade administrativa. A LEP prevê parecer do Conselho e tramitação própria até a decisão presidencial.

Indulto coletivo: beneficiado o sentenciado, o juiz providencia a extinção/ajuste de acordo com o decreto, inclusive de ofício nas hipóteses legais.

EFEITOS: não diga que o indulto "apaga a condenação" ou seus efeitos secundários como se fosse anistia. Ele atua sobre a pena nos limites do ato de clemência.

PROVA: se o enunciado disser que o juiz pode restringir o decreto por requisito inventado (ex.: exigir exame não previsto), desconfie. A aplicação judicial deve respeitar o ato presidencial.



MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - ARTS. 146-B A 146-D

Muita questão nova nasce aqui porque o rol foi ampliado em 2024.

QUANDO O JUIZ PODE DEFINIR A FISCALIZAÇÃO

Saída temporária

Prisão domiciliar

Regime **aberto/semiaberto**

Progressão para aberto/semiaberto

Restritiva com limitação de lugares

Livramento condicional

DEVERES DO MONITORADO

- Receber visitas do servidor responsável, responder aos contatos e cumprir orientações.
- Não remover, violar, modificar ou danificar o dispositivo, nem permitir que terceiro o faça.

VIOLAÇÃO COMPROVADA

O juiz, ouvindo **MP e defesa**, pode aplicar consequências compatíveis com a situação: regressão, revogação de saída temporária ou domiciliar, advertência escrita, revogação do livramento e outras previstas no art. 146-C.

PEGADINHA: o art. 146-B em regra diz que o juiz **poderá** definir monitoração. Não transforme todas as hipóteses em obrigatórias.

Revogação da monitoração: pode ocorrer quando desnecessária/inadequada ou se houver violação dos deveres ou falta grave.



ALTERAÇÕES DE 2025: 119-A + 146-E

Poucas linhas de lei, alta chance de alternativa literal por serem recentes.

ART. 119-A - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Para ingressar em regime mais benéfico ou perceber benefício que autorize saída do estabelecimento, os resultados do **exame criminológico** devem afirmar a existência de indícios de que o condenado **não voltará a cometer crimes da mesma natureza**.

ART. 146-E - MONITORAÇÃO OBRIGATÓRIA

Condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos legais, ou por crimes contra a dignidade sexual, ao usufruir benefício em que ocorra sua **saída do estabelecimento penal**, será fiscalizado por monitoração eletrônica.

119-A

É requisito ligado à possibilidade de regime/benefício com saída.

146-E

É fiscalização eletrônica obrigatória quando a saída ocorrer nas hipóteses legais.

NÃO CONFUNDA

Exame não substitui tornozeleira; tornozeleira não substitui exame.

EXEMPLO. Condenado por crime sexual busca benefício que permita deixar a unidade.

Primeiro verifica-se o requisito do **119-A**; concedido benefício com saída, incide a fiscalização do **146-E**.

Limite: nenhum desses dispositivos cria autorização de saída quando outro artigo a proíbe.

REVISÃO DE VÉSPERA + CHECKLIST 95+

Feche a teoria e ataque as 120 questões. Volte só no quadro que gerar erro.

NÚMEROS E PALAVRAS-ÂNCORA

Permissão = diretor + escolta

ST = juiz + semiaberto

1/6 primário ST

1/4 reincidente ST

LC pena ≥ 2 anos

>1/3 regra favorável

>1/2 reincidente doloso

>2/3 grupo do art. 83, V

12 meses sem falta grave

TROCAS QUE DERRUBAM

ERRADO

Saída temporária para visita à família

Tratamento médico = saída temporária

Recolher em hora fixada é sempre obrigatório no LC

Falta grave reinicia prazo do LC

Falta grave reinicia automaticamente indulto/comutação

Monitoração é obrigatória em toda hipótese do 146-B

119-A substitui 146-E

CORRETO

Revogada em 2024

Permissão de saída com escolta

Condição facultativa

Não - Súmula 441/STJ

Não - Súmula 535/STJ; olhar decreto

Em regra, faculdade judicial

Podem atuar cumulativamente

CHECKLIST

☐ Distingo permissão x temporária?

☐ Sei 1/6 e 1/4 da saída temporária?

☐ Sei as vedações de LC em 2026?

☐ Sei revogação obrigatória/facultativa?

☐ Sei Súmulas 441 e 535?

☐ Sei o que 2024 revogou?

☐ Sei as frações do art. 83?

☐ Distingo condições obrigatórias/facultativas?

☐ Sei os efeitos crime anterior x outro motivo?

☐ Sei 146-B/146-C e 146-E?

ROTA TITÃ: resolva primeiro as 53 reais. Corrija. Depois use as autorais recentes para testar as mudanças de 2024-2026. Se errar um ponto uma vez, revise o quadro; não reestude a aula inteira.

Atualização normativa conferida em 08/09/2026: LEP consolidada; Código Penal; Lei 14.843/2024; Lei 15.280/2025; alterações de 2026 do art. 112; Súmulas 441 e 535/STJ.